Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Rizki Lukito**;

2. Tempat lahir : Jakarta;

3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 Juli 1989;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Duku Rt.01 Rw.05, Kelurahan Kebayoran Lama,

Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

7. A g a m a : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Suasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Eva Nurullita dan kawan-kawan, Advokad/ dan Konsultan Hukum Posbakumadin Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Asem Baris, Gang X Rt.005 Rw.004, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Mejelis Hakim No.378/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Juli 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 378/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Rizki Lukito secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Rizki Lukito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram (netto 0,7456 gram) dan 1 (sat) buah pipet kaca dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tuntutan terhadap diri Terdakwa dirasa berat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perkenankan untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan bersikap sopan serta mengakui seluruh perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
4. Terdakwa masih berusia produktif, sehingga Terdakwa masih berhak memiliki kesempatan yang Panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi keluarga maupun orang lain ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung dan korban dari penyalahgunaan narkotika;
6. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Eko Rizki Lukito;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Eko Rizki Lukito pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di parkiran Hotel Aston Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh sdr Jesica (DPO) untuk menggunakan sabu bersama sama, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa memberitahukan kepada sdr Jesica sehingga sdr Jesica mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke akun Dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, setelah menerima uang pembelian sabu kemudian Terdakwa memesan sabu kepada sdr Coki (DPO) sebanyak 1 gram dan membayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana sdr Coki selanjutnya sdr Coki mengantarkan sabu tersebut kerumah Terdakwa di Kp. Duku Rt. 01/05 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamtan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lalu menggunakan sabu tersebut berdua dengan Sdr. Coki, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Terdakwa membawa sisa sabu tersebut menuju Hotel Aston untuk diantarkan kepada Sdr. Jesica, sesampainya Terdakwa di parkiran Hotel Aston sekira pukul 01.30 Wib hendak menuju lobby tiba tiba datang saksi Mahendra Agung Kurniawan dan saksi M Desmon MRP (anggota Polsek Pasar Minggu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1651/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7456 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Eko Rizki Lukito pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di parkiran Hotel Aston Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib ketika Terdakwa berada di parkiran Hotel Aston hendak menuju lobby untuk mengantarkan sabu tiba tiba datang saksi Mahendra Agung Kurniawan dan saksi M Desmon MRP (anggota Polsek Pasar Minggu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat brutto 1,16 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1651/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7456 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Mahendra Agung Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 Wib. Saksi yang tergabung dalam Tim Buser Polsek Pasar Minggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di parkiran Hotel Aston, Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika;

- Bahwa dari informasi mana Saksi dan rekan-rekan diantaranya Desmond dan Subur Marbun melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan pengamatan; terlihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dan kemudian dilakukan penangkapan, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik bening berisi kristal diduga shabu dengan berat brutto 1,16 gram dan 1 buah pipet kaca dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ada pada penguasaannya tersebut dibeli dari Sdr. Coki seharga Rp.1.300.000,00 yang diantarkan ke rumah Terdakwa, shabu mana sedianya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya bernama Jesica;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak memilliki izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu dibawa ke Polsek Pasar Minggu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

2. **Saksi M. Desmond MRP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 Wib. Saksi yang tergabung dalam Tim Buser Polsek Pasar Minggu mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di parkiran Hotel Aston, Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa dari informasi mana Saksi dan rekan-rekan diantaranya Mahendra Agung Kurniawan dan Subur Marbun melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan pengamatan; terlihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dan kemudian dilakukan penangkapan, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik bening berisi kristal diduga shabu dengan berat brutto 1,16 gram dan 1 buah pipet kaca dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu yang ada pada penguasaannya tersebut dibeli dari Sdr. Coki seharga Rp.1.300.000,00 yang diantarkan ke rumah Terdakwa, shabu mana sedianya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya bernama Jesica;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak memilliki izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu dibawa ke Polsek Pasar Minggu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Eko Rizki Lukito** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa dihubungi teman bernama Jesica yang mengajak Terdakwa nyabu, saat mana Terdakwa katakan tidak memiliki uang, namun ia Jesica mengatakan “pakai uang saya aja”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Coki untuk memesan shabu sebanyak 1 Ji seharga Rp.1.400.000,00 yang akan dikonsumsi Terdakwa bersama Jesica;
- Bahwa untuk pembelian shabu tersebut, Sdri. Jesica mentransferkan uangnya ke Akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke akun milik Sdr. Coki sebesar Rp.1.300.000,00;
- Bahwa setelah uang diterima, maka selanjutnya Sdr. Coki datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu sebanyak 1 Ji, shabu mana kemudian kami konsumsi berdua, dan sisanya Terdakwa bawa ke Hotel Aston, Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya ditempat parkitan Hotel Aston, Terdakwa menghubungi Sdri. Jesica melalui handphone miliknya namun tidak diangkat, saat Terdakwa hendak berjalan menuju Lobby Hotel tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga sisa shabu yang Terdakwa beli dari Coki yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam di dalam saku depan sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan ditemukan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu atas permintaan Jesica tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti shabu dibawa ke Polsek Pasar Minggu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,16 gram (netto 0,7456 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:1651/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang ditanda-tangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor:0829/2023/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling memungkinkan terbukti dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama; melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa **Eko Rizki Lukito** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Saksi Mahendra Agung Kurniawan dan Desmond dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 Wib. mereka Saksi yang tergabung dalam Tim Buser Polsek Pasar Minggu mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di parkiran Hotel Aston, Jalan TB. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika;

Bahwa berdasarakan informasi tersebut mereka Saksi menuju ke lokasi dimaksud dan pada waktu melakukan pengamatan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, seketika itu juga dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik bening berisi kristal diduga shabu dan 1 buah pipet kaca dalam kantong depan sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:1651/NNF/2023 tanggal 5 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0829/2023/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan narkotika yang ada pada penguasaannya tersebut dibeli dari Sdr. Coki seharga Rp.1.300.000,00, shabu mana adalah pesanan dari Sdri. Jesica yang sebagian diantaranya sudah dikonsumsi Terdakwa bersama Coki di rumahnya, sedangkan sisanya dibawa Terdakwa ke Hotel Aston di Pasar Minggu yang sedianya akan dikonsumsi Terdakwa bersama Sdri. Jesica;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang dilakukannya tanpa izin dari institusi yang berwenang, perbuatan Terdakwa yang sedemikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makanan, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan yang didasarkan pada alas hukum yang sah, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika, dimana saat ini Indonesia sudah termasuk negara darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Rizki Lukito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,16 gram (netto 0,7456 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh kami, **H. Akhmad Suhel, S.H**. sebagai Hakim Ketua, **Hendra Yuristiawan S.H., M.H.,** dan **Siti Hamidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Saparina Syaprianti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.	**H. Akhmad Suhel, S.H.**
Siti Hamidah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)